

1500053-28.2020.8.26.0608

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2051256/2020 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 10185979 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

1032/20/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2051256 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500053-28.2020.8.26.0608 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500053-28.2020.8.26.0608

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2051256/2020 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 10185979 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

1032/20/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2051256 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 1032/20/910 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Everton Henrique da Cruz Pereira Gomes

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra EVERTON HENRIQUE DA CRUZ PEREIRA GOMES, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06,

já que, segundo a denúncia, no dia 22 de fevereiro de 2020, por volta das 22h00, na rua Ceará, 1310, bairro Jardim Riviera, nesta cidade e comarca, o réu foi flagrado por policiais quando guardava, para consumo de terceiros, 6,35g (seis gramas e trinta e cinco centigramas) da substância entorpecente "Erythroxyton coca L", popularmente conhecida como cocaína, consistente em quarenta e nove papé debates, tratando-se de substância que causa dependência física ou psíquica, estando sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação provisória de fls. 19/24 e exame químico toxicológico de fls. 71/72.

Notificado (fls. 119), o réu apresentou defesa prévia por intermédio de advogado constituído (fls. 114/117).

Recebida a denúncia (fls. 126/127), em audiência, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu (fls. 192).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 198/200 e 202/209).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é incontestada frente aos documentos de fls. 01, 04/06, 12/13, 19/24 e 71/72, apresentando a substância apreendida resultado positivo para cocaína.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Na delegacia, o réu escolheu se manter calado. Em Juízo, confessou a ação. Afirmou que estava desempregado, então resolveu comprar a droga para vendê-la. Disse que comprou na semana em que foi detido e que foi a primeira vez que se envolveu com atividades ilícitas, mas que não valeu a pena e que isso só lhe trouxe prejuízos. Disse ainda que o dinheiro apreendido não era da venda de entorpecentes e que não foi ele quem o entregou aos policiais, além de ter afirmado que não possui qualquer envolvimento com organizações criminosas. Disse que está arrependido e agora está trabalhando.

Os policiais militares William e Marcelo, na delegacia, disseram que após receberem denúncia anônima de que Everton estaria comercializando drogas em sua residência, foram ao local averiguar. Afirmaram que chegando no local dos fatos, observaram de longe a casa e viram um indivíduo entrando e saindo dela, fazendo contato com diferentes pessoas, e acharam que poderia ser o suspeito. Contaram que pediram apoio de outras viaturas e entraram na residência. Localizaram Everton e outros garotos, reuniram todos e acharam o entorpecente no móvel da sala, bem como saquinhos plásticos de sacolé. Disseram que perguntaram a Everton sobre a droga, que confessou ser sua e afirmou que a comprou porque estava desempregado e vendia cada porção por R\$ 10,00. Em seguida, perguntaram se havia dinheiro, sendo que o réu respondeu que sim e lhes entregou R\$ 160,00 que estavam escondidos na janela. Informaram que diante dos fatos deram voz de prisão a Everton e o levaram à delegacia. Em Juízo, reiteraram os fatos e disseram que os outros indivíduos que estavam na casa tentaram fugir mas foram capturados, sendo que o réu não é conhecido nos meios policiais pela prática delitiva.

De fato, diante da maciça prova dos autos, consistente nos relatos dos policiais militares, bem como na confissão do réu e na apreensão das porções de cocaína, não há dúvida de que o acusado guardava entorpecentes que seriam destinados à mercancia espúria.

Ademais, os policiais militares também foram firmes e uníssonos ao relatar que Everton, durante a abordagem, assumiu a propriedade da droga, dizendo que os entorpecentes eram destinados ao tráfico.

De se ressaltar que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Outrossim, o acusado não fez nenhuma prova que pudesse atestar a origem lícita do dinheiro apreendido, ressaltando que foram localizados R\$ 160,00 em sua posse.

Assim, de rigor, na ausência de excludentes, sua responsabilização penal.

O réu é primário e não há prova de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, razão pela qual faz jus ao benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Conta com a atenuante da menoridade. É confesso.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, em que pese a menoridade e a confissão, mantenho-a no mínimo, dada a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, tal como prescreve a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. A seguir, reduzo-a de 2/3, nos termos do parágrafo 4º da norma tipificadora - tendo em vista notadamente a confissão espontânea, a menoridade e a pequena quantidade de droga - perfazendo a pena de 01 anos e 08 meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa, a qual torno definitiva na ausência de outras modificadoras.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra EVERTON HENRIQUE DA CRUZ PEREIRA GOMES, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", e seu parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime ABERTO para o cumprimento da pena corporal, o qual entendo suficiente para a reprovação da conduta praticada pelo réu no caso concreto.

No mais, o réu é primário e as circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pelo que substituo aquela por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e prestação pecuniária, no montante equivalente a 01 salário mínimo, a ser destinada a instituição assistencial a ser definida oportunamente.

Certamente proveniente da mercancia espúria, declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União (fls. 69).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA